Cdl Lain Dott.ssa Paola
Cdl Roso Dott. Alessandro
Consulenti del Lavoro
Via Marano 8
36034 Malo

Circolare del 31/08/2026

Oggetto: auto ad uso promiscuo - calcolo fringe benefit

Gentili Clienti,

Vi informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 (S.O. n. 30) è stato pubblicato il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148. Il provvedimento introduce importanti correttivi che riformano l'applicazione fiscale dei *fringe benefit* per le **auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti** (art. 51, c. 4, lett. a, TUIR). Di seguito si illustra il quadro normativo completo.

Il Decreto Omnibus ha eliminato la precedente stratificazione di regimi complessi fondati sulla rigida distinzione tra data di immatricolazione e data di contratto, abrogando altresì la possibilità di ricorrere al "valore normale". Si applicano ora le seguenti regole operative a decorrere dal periodo d'imposta 2026.

A) Assegnazioni antecedenti al 1° luglio 2020 (Ante-riforma CO_2)

Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati **fino al 30 giugno 2020**:

- **Regime storico base:** Il beneficio in busta paga è storicamente pari al **30% fisso** dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km determinato in base alle Tabelle ACI.
- **Impatto vetustà 2026:** Essendo veicoli che hanno ampiamente superato il 5° anno di immatricolazione, dopo il 31/12 del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, si applica la nuova penalizzazione per vetustà (+50% del valore base). L'aliquota effettiva di tassazione sale quindi al **45% del valore ACI** (calcolata come 30% base + 50% di maggiorazione).

B) Regime Transitorio: Assegnazioni dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 (e ordini 2024 concessi nel 2025)

Per le auto concesse dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi entro l'intero anno 2025:

- **Fino al 5° anno dalla prima immatricolazione:** Continua ad applicarsi la disciplina basata sulle emissioni di CO_2 in vigore al 31/12/2024 (25% per $CO_2 \leq 60$ g/km; 30% per CO_2 tra 61 e 160 g/km; 50% per CO_2 tra 161 e 190 g/km; 60% per $CO_2 > 190$ g/km).
- **Dal 6° anno dalla prima immatricolazione:** Scaduto il 5° anno successivo a quello di prima immatricolazione, ossia dopo il 31/12 del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore calcolato in base alle tabelle CO_2 subisce l'incremento del **50%**. Tale decorrenza è ancorata alla prima immatricolazione e non varia anche in caso di riassegnazione dell'auto ad altro dipendente.

C) Regime Ordinario A Regime (Nuove Assegnazioni dal 2025/2026)

Per le nuove assegnazioni ordinarie che non rientrano nella disciplina transitoria delle emissioni CO_2:

- **Veicoli Elettrici (BEV):** 10% del costo chilometrico ACI (15% dal 6° anno dall'immatricolazione).
- **Veicoli Ibridi Plug-in (PHEV):** 20% del costo chilometrico ACI (30% dal 6° anno dall'immatricolazione).
- **Veicoli Termici e Mild-Hybrid:** 50% del costo chilometrico ACI (75% dal 6° anno dall'immatricolazione).

D) Accessori, Allestimenti Extra-ACI e Trattenute Dipendente

- **Accessori non ACI:** In presenza di allestimenti o optional non valorizzati nelle tabelle ACI ufficiali e non pagati direttamente dal lavoratore, la percentuale di fringe benefit è incrementata di un ulteriore **5%**.
- **Trattenute al dipendente:** Il fringe benefit imponibile è sempre ridotto delle somme trattenute al dipendente per la concessione del veicolo, incluse quelle per allestimenti ed accessori.
- **Conguagli 2026:** Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31/12/2025 (senza rimborsi di imposte versate), ma per l'anno 2026 occorrerà procedere con i dovuti conguagli in busta paga **ricalcolando i Fringe Benefit per Auto uso promiscuo e per Accessori / Optional Non ACI in base alla nuova normativa.**

QUADRO SINTETICO DEI REGIMI APPLICABILI PER PERIODO DI ASSEGNAZIONE

Periodo di Assegnazione / Stipula Contratto	Regime Base Fino al 5° Anno dalla Prima Immatricolazione	Regime Applicabile dal 6° Anno dalla Prima Immatricolazione (Dal 2026)
Ante 01/07/2020 *(Assegnazioni storiche ante-CO_2)*	**30% fisso** del valore ACI (15.000 km)	**45% del valore ACI** *(30% base + 50% incremento vetustà già scattato)*
01/07/2020 – 31/12/2024 *(ovvero ordini entro 31/12/24 concessi entro il 2025)*	**Scaglioni CO_2 (al 31/12/2024):** • ≤ 60 g/km: **25%** • 61–160 g/km: **30%** • 161–190 g/km: **50%** • > 190 g/km: **60%**	**Valore Scaglione CO_2 + 50% di incremento** *(es. lo scaglione 30% diventa 45%; lo scaglione 50% diventa 75%)*
Dal 2025 in poi *(Regime ordinario per alimentazione)*	**Percentuale per Alimentazione:** • Elettrica (BEV): **10%** • Plug-in (PHEV): **20%** • Termica / Altre: **50%**	**Percentuale Alimentazione + 50% incremento:** • Elettrica (BEV): **15%** • Plug-in (PHEV): **30%** • Termica / Altre: **75%**
Accessori / Optional Non ACI	Ulteriore **+5%** sul valore imponibile base	Ulteriore **+5%** sul valore imponibile incrementato

ADEMPIMENTI RICHIESTI AI DATORI DI LAVORO:

- **Elenco parco auto:** Verificare la data di prima immatricolazione di tutte le auto aziendali per individuare i veicoli che superano i 5 anni ed applicare l'incremento del 50%.

- **Optional extra-ACI:** Identificare gli allestimenti non presenti a tabella ACI per il calcolo del +5% e il conguaglio 2026.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento in merito, porgiamo cordiali saluti.

Studio Lain Consulenza del Lavoro

CDL Lain Dott. Paola
CDL Roso Dott. Alessandro